

Condizioni e termini del servizio

Pay Tomorrow è una piattaforma disponibile all'indirizzo web <https://paytomorrow.it>, marchio di proprietà di LEG SRL.

In questo contratto il cliente sarà identificato come COMMITTENTE.

Oggetto del contratto: LEG SRL (da qui in avanti chiamata Pay Tomorrow) è incaricata di:

- Creare una landing page con sistema POS integrato e implementare sistemi di pagamento con carta, pagamento differito e ricorrente tramite l'infrastruttura Stripe Connect sulla piattaforma <https://paytomorrow.it>
- Sviluppare una pagina e-commerce con caricamento illimitato di schede prodotto, e metodi di pagamento innovativi automatizzati durante il checkout.
- Fornire un pannello dedicato per funzionalità come "Pay by Link", con informazioni su transazioni, pagamenti, bonifici, trasferimenti e statistiche.

Requisiti:

- Il COMMITTENTE prende atto che Pay Tomorrow è una piattaforma web e non ha alcun rapporto diretto con servizi come WooCommerce, Stripe, Klarna, Sepa o altre società di servizi integrati.
- Per l'erogazione del POS virtuale e dei sistemi di pagamento al checkout (es. pagamento a rate) è necessario onboarding e la creazione di un account Stripe.
- Il COMMITTENTE deve garantire un account Stripe attivo e funzionante, verificando prima della sottoscrizione del contratto l'idoneità all'utilizzo del servizio.
- Pay Tomorrow e LEG SRL non hanno alcuna responsabilità in caso di sospensione temporanea o definitiva dell'account per motivi imputabili al COMMITTENTE o alle condizioni di Stripe.

Tecnologia e servizi bancari:

- Pay Tomorrow utilizza tecnologie API e Webhook con Stripe Connect per espletare funzioni bancarie gestendo fondi, trasferimenti e revisioni degli account secondo le normative in vigore.
- Il COMMITTENTE accetta e riconosce che per accedere ai servizi di Pay Tomorrow è richiesto un account Stripe. Inoltre, accetta le condizioni del servizio Stripe e autorizza LEG SRL e Pay Tomorrow a procedere con l'attivazione dei servizi tramite Stripe e a fornire l'accesso alla piattaforma una volta completata la procedura.

Tempistiche di erogazione:

- L'attivazione del servizio e la messa a disposizione del pannello di controllo al COMMITTENTE avverrà entro 48 ore lavorative dal pagamento del canone annuale

della piattaforma e dalla consegna delle "chiavi private Stripe" indispensabili per l'utilizzo dei servizi della piattaforma Pay Tomorrow.

- Eventuali ritardi causati dal COMMITTENTE nella registrazione o nell'onboarding di Stripe non sono imputabili a Pay Tomorrow.

Pagamenti e commissioni:

- Pay Tomorrow permette al COMMITTENTE di utilizzare fino a tre tipi di pagamento: carta, pagamento a rate (Klarna su Stripe) e pagamento ricorrente con addebito SEPA.
- I circuiti di pagamento disponibili includono carte Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club, Amex, oltre a sistemi come Sofort, Klarna, SEPA e su richiesta Alma Pay.
- Pay Tomorrow e LEG SRL applicano commissioni aggiuntive per i loro servizi; le commissioni sono regolate e gestite da Stripe o da altri gateway utilizzati (es. PayPal) e possono variare in base alle comunicazioni di Stripe. Maggiori dettagli sono disponibili sui rispettivi siti web:
 - Stripe: <https://stripe.com/it/pricing>
 - www.paytomorrow.it

Il COMMITTENTE accetta che Pay Tomorrow non è responsabile per eventuali pagamenti non riusciti a causa di carte non accettate dal circuito Klarna o gli altri circuiti. Gli importi delle vendite al netto delle commissioni saranno accreditati sul conto corrente indicato dal COMMITTENTE durante la registrazione con bonifici automatici eseguiti ogni giorno e con tempi di consegna tra i 3 e i 5 giorni lavorativi (Stripe potrebbe variare questi tempi di consegna). I bonifici sono ad oggi totalmente gratuiti.

Pagamenti a rate con Klarna e approvazione:

- L'approvazione delle rateizzazioni da parte di Klarna è regolata esclusivamente da Klarna. La mancata approvazione di un pagamento o di una rateizzazione non è imputabile a Pay Tomorrow. Di norma, i clienti finali possono risolvere il problema contattando direttamente Klarna.

Fatturazione delle commissioni:

- Le commissioni sono fatturate da Stripe e Leg Srl con cadenza mensile e la fattura viene depositata nel cassetto fiscale del COMMITTENTE.
- Pay Tomorrow si riserva il diritto di modificare i tassi di commissione in caso di variazioni rilevanti del mercato o dei circuiti di pagamento, previa comunicazione scritta al COMMITTENTE.

Clausole contrattuali e risoluzione: Clausola di risoluzione espressa: Il presente contratto si risolve automaticamente ai sensi dell'art. 1456 C.C., e Pay Tomorrow ha il diritto di interrompere i servizi senza preavviso qualora:

- Il COMMITTENTE ceda a terzi i prodotti o servizi senza previo consenso scritto.
- Il COMMITTENTE non rispetti le obbligazioni contrattuali.
- Il COMMITTENTE venga sottoposto a procedure concorsuali.

Pay Tomorrow non è responsabile del contenuto delle informazioni fornite o pubblicate dal COMMITTENTE su internet. Il contratto ha una durata di 12 mesi e si rinnova tacitamente ogni 12 mesi al costo di € 99 iva esclusa. Il COMMITTENTE ha il diritto di esercitare il recesso entro 30 giorni dalla scadenza senza possibilità di risoluzione anticipata o rimborso di pagamenti già versati. Il pagamento avviene tramite un sistema automatizzato che il committente già autorizza all'utilizzo, dove può in autonomia disdettare il contratto.

Cosa è compreso nel servizio:

- Pay tomorrow si impegna a finalizzare la creazione dell'account stripe del committente, ove non ancora presente, o al settaggio completo, ove l'account stripe sia presente, fino all'integrazione con la piattaforma (il tutto da remoto)
- Pay tomorrow si impegna alla creazione dei primi prodotti insieme con il committente
- Assistenza tramite mail all'indirizzo: info@paytomorrow.it

Cosa non è compreso nel servizio:

- Assistenza alla creazione dei prodotti e alla clientela.

Legge applicabile e foro competente: La legge applicabile è quella italiana. Le parti cercheranno di risolvere eventuali controversie in modo amichevole, ma in caso di necessità accettano la competenza esclusiva del foro di Brescia.

Servizi di terze parti: Pay Tomorrow utilizza servizi di terze parti per l'erogazione dei propri servizi, tra cui la tecnologia Stripe Connect per la gestione dei sistemi di pagamento sulla piattaforma. L'apertura di un account Stripe è un requisito obbligatorio per l'utilizzo dei servizi di Pay Tomorrow.

Trattamento dei dati: In riferimento al GDPR 679/2016, i dati raccolti dal COMMITTENTE saranno utilizzati esclusivamente per fini contabili, amministrativi e per l'erogazione dei servizi contrattuali.

Il COMMITTENTE ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati in qualsiasi momento.

Privacy policy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto **PayTomorrow è un marchio di Leg S.R.L.** con la presente desidera informarLa in via preventiva tanto dell'uso dei Suoi dati personali, quanto dei Suoi diritti, comunicandoLe quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento **PayTomorrow, marchio di Leg S.R.L.** , P.iva: 04231050982 ed il responsabile del trattamento è **Paolo Baldassare**. Il Titolare può essere contattato mediante email : info@paytomorrow.it o all'indirizzo di Desenzano del Garda in via Michelangelo 71-25015

Tipologia di dati trattati e raccolti

Fra i dati personali raccolti da questa applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti ,ci sono :Cookie, dati di utilizzo, nome, cognome, numero di telefono ,ragione sociale ,email e città.

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.

I dati personali possono essere liberamente forniti dall'utente o, nel caso di dati di utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questa applicazione.

Se non diversamente specificato, tutti i dati richiesti da questa applicazione sono obbligatori. Se l'utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa applicazione fornire il servizio. Nei casi in cui questa applicazione indichi alcuni dati come facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.

Gli utenti che dovessero avere dubbi su quali dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il titolare.

L'eventuale utilizzo di cookie o di altri strumenti di tracciamento da parte di questa applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall'utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella cookie policy, se disponibile.

L'utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questa applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Finalità e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento

I suoi dati che l'utente indica saranno trattati al fine di:

Consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, e di contattare l'utente interessato per fornirgli maggiori informazioni a riguardo. I dati sono raccolti per erogare un servizio, per l'esecuzione di un contratto, per rispondere ad una richiesta o a seguito di un conferimento spontaneo

dell'utente. Il conferimento è facoltativo. Il mancato conferimento impedirà o limiterà l'erogazione del servizio o l'esecuzione del contratto con l'interessato.

I dati personali saranno utilizzati anche per i seguenti scopi:

- Invio di comunicazioni tecniche, commerciali, informative, cataloghi, listini, campioni
- Attività promozionali
- Ricerche di mercato e controllo qualità

Sono inoltre raccolti in forma anonima i dati di navigazione relativamente a indirizzo ip, data e ora di accesso, URL richiesta. Questi dati sono raccolti per fini statistici, di controllo del corretto funzionamento dei servizi, per ragioni di sicurezza e per ottemperare alla normativa vigente. Questi dati non sono trasmessi a terzi.

Finalità di marketing diretto e indiretto: a titolo di esempio l'invio, con modalità automatizzate di contatto (come sms o e-mail) e tradizionali (telefonate con operatore o posta tradizionale), di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche, pubblicità, remarketing e behavioral targeting, visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, gestione dei tag, commento dei contenuti, interazione con le piattaforme di live chat, gestione dei database di utenti.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento e adeguatamente formati.

Modalità di trattamento

Il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di questa applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni(con fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare .L'elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.

Luogo

I dati sono trattati presso le sedi operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I dati personali dell'utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l'utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l'utente può chiedere informazioni direttamente al titolare del trattamento.

L'utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di dati al di fuori dell'unione europea ad un'organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l'ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal titolare per proteggere i dati.

Periodo di conservazione

I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto:

- I dati personali raccolti per scopi collegati all'esecuzione di un contratto tra il titolare e l'utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l'esecuzione di tale contratto.
- I dati personali raccolti per finalità riconducibili all'interesse legittimo del titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse .L' utente puo' ottenere ulteriori informazioni in merito all'interesse legittimo perseguito dal titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il titolare.
- Nel caso specifico della finalità di marketing , i tempi di conservazione sono di 24 mesi dalla raccolta dei dati; in caso di contratto in corso i tempi di conservazione sono di 24 mesi dalla sua cessazione.

Il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'autorità.

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati .Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.

Base giuridica del trattamento

Il titolare tratta dati personali relativi all'utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

- L'utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
- Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l'utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;
- Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare;
- Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.

E' comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge; previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea , sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR ; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere e - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali è www.garanteprivacy.it).

Può richiedere l'esecuzione di questi diritti in qualsiasi momento all'indirizzo del titolare del trattamento, o alla sua casella e-mail sopraindicata. Le richieste saranno evase a titolo gratuito dal titolare nel piu' breve tempo possibile , e comunque entro un mese dalla richiesta.

